

0004154-38.2013.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andressa Joana Fonseca Tosin

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Andressa Joana Fonseca Tosin foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

0004154-38.2013.8.26.0606 - lauda

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(TERMINATIVA DE MÉRITO)

CONCLUSÃO

Em 03 de Fevereiro de 2022, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO.- Eu, Vanderlei Benedito de Oliveira, Coordenador, Matrícula nº 310.338-2.

Processo nº:

0004154-38.2013.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andressa Joana Fonseca Tosin

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Andressa Joana Fonseca Tosin foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, cada qual no valor mínimo legal.

A defesa pleiteou pelo reconhecimento da prescrição.

O(a) Representante do Ministério Público manifestou-se às páginas 307/308 requerendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal.

É o relatório do necessário. Fundamento e decidido.

De acordo com o artigo 109, inciso V, c.c art. 110 c.c. 112, inciso I, ambos do mesmo Codex, a prescrição da pretensão executória ocorre em 04 (quatro) anos se a pena cominada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, iniciando-se a prescrição da pretensão executória no dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Outrossim, prevê o artigo 110, parte final, do CP que se o sentenciado for reconhecido como reincidente, o prazo prescricional aumenta em 1/3 (um terço) e pelo artigo 115 do CP, caso o sentenciado era menor de 21 anos à data do fato ou maior de 70 anos no dia da prolação da sentença, a prescrição se reduz à metade.

No caso concreto, a sentenciada foi condenada à pena privativa de liberdade de 01(um) ano, (11) onze meses de reclusão, resultando no prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Não foi reconhecida a reincidência.

A prescrição iniciou-se no dia 08/09/2015 - (fls. 164).

Deste modo, pelos eventos supra, a prescrição ocorreu em 01/09/2019.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada Andressa Joana Fonseca Tosin (42152646, filiação: Gerson Joao Tosin, Tania Regina Fonseca), natural de São Paulo-SP em 02/10/1987), pela ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, o que faço com fundamento no artigo 109, inciso V c.c. artigo 110 e 112, I, e 107 IV, todos do Código Penal.

Intimem-se às partes

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Suzano, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA